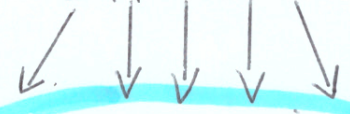


INTERPRETAZIONE

NORMA = ENUNCIATO DI UNA FATISPECIE GIURIDICA ASTRATTA

↓ Traduzione
in periferici

DEFINIZIONE



INTERPRETAZIONE

possibilità di pluralità
di significati giuridici
(rimane oscuro
il senso normativo)

(scelta di uno dei possibili
significati giuridici dell'enunciato)



ART. 12 PREL.
I co.

1) i. letterale + i. sistematica
(parole prese
nel contesto
giuridico) (interpretazione
del legislatore)

Teleologica (in base
alla ratio legis
della norma)

evolutiva (in base ai
valori giuridici
dell'ordinamento)

- i. letterale ("in claris non
fit interpretatio")

- i. restrittiva (applicativa e
in numero di casi
minore o uguale
rispetto all'i. letterale)

- i. estensiva

se per un singolo caso concreto manca una fattispecie astratta,

ART. 12 PREL.
II co.

2) i. analogica

(- analogia legis → norme che regolano casi
simili
- analogia iuris) → principi generali
dell'ordinamento

ART. 14 PREL.

- divieto di analogie
per norme finali o eccezionali

in base
alla fonte
da cui
proviene

- i. giudiziale
- i. dottrinale
- i. autentica
- i. burocratica